

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יצחק שמעון וסרלאוף
איתמר בן גביר
עמיחי אליהו
לימור סון הר מלך
מיכאל מלכיאלי

1010/25/פ

הצעת חוק-יסוד : השפיטה (תיקון – שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים)

תיקון סעיף 4 1. בחוק-יסוד : השפיטה¹, בסעיף 4(ב), במקום "ושני נציגים של לשכת עורכי הדין שתבחר המועצה הארצית של הלשכה" יבוא "ושני עורכי דין אשר תבחר הממשלה על פי המלצת שר המשפטים".

דבר הסבר

לשכת עורכי הדין הינה האיגוד המקצועי של עורכי הדין. מוסדות הלשכה נבחרים בשיטה מורכבת ומסובכת, שאינה נטולת בעיות, בלשון המעטה.

לצד זאת, לשכת עורכי הדין בוחרת שניים מתוך תשעת החברים בוועדה לבחירת שופטים. מדובר בעיוות מוסרי, המעניק לגילדה מסוימת (אשר ספק רב אם היא מייצגת כראוי את כלל הציבור הישראלי) כוח בלתי סביר בעליל בקשר לקביעת נושאי משרה שיפוטית, שהם בעלי כח עצום בציבוריות הישראלית. הצעת החוק מניחה כי מציאות זו עומדת בניגוד לאינטרס הציבורי בייצוג ראוי ברשות השופטת.

מצד שני, לא ניתן להקל ראש ביכולתם של עורכי דין, אשר מופיעים בפני שופטים בערכאות נמוכות או מכירים את חבריהם למקצוע, ליתן חוות דעת על התאמתו של עורך דין לשמש כשופט או על התאמתו של שופט להתמנות כשופט בערכאה גבוהה יותר.

לפיכך, מוצע לקבוע כי ללשכת עורכי הדין לא יהיו נציגים בוועדה לבחירת שופטים, ובמקום זאת תבחר הממשלה בהמלצת שר המשפטים, שני עורכי דין שיהיו חברים בוועדה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

